

עין משפט
גַּר מְצוּה

בַּט א מ״י פ״ב מהל' אסורי ביאה ה״ע סמג לאוין קח טוש״ע אה״ע סימן טו סעי' ט: ל ב מ״י וסמג וטוש״ע שם:

לֹא ג מ״י פ״א מהל' יבום הל' טו סמג עשין גא טוש״ע אה״ע סימן קסח סעיף א': ל ב ד מ״י שם פ״ב הל' ג ד סמג עשין שם טוש״ע שם סי' קסו ס"ו: ל ב ה מ״י פ״ב מהלכות שגגות הלכה א':

תוספות ושיגים

איבוד אלא דספקא היא להחמיר ויתר שלא במקום מלוה ועוד דלגלות ערוהה דמשמע דקרא סמין אעליה דהוי לשון יבום שהוא במקום מלוה וא"כ יש לנו למיר במקום מלוה. היא אסורה וצריכה מותרת. וקראי אשה אל אחותה לא תקח דמשמע שחיבה אסורות ונקים שלא במקום מלוה. א"כ לא יאמר עליה. מסבירא כי פרישין מרשיה דקרא לנפיסה דכתיב ואשה אל אחותה לא תקח דמשמע שחיבה אסורות. וכתב לגלות ערוהה דמשמע ערוהה דוקא ודאי משנין מסבירא במקום מלוה היא אסורה ולצריכה מותרת שלא במקום מלוה שהיון אסורות וא"כ כשלאמר עליה בזה למדש דבר שאין לנו למיר מסבירא והיינו במקום מלוה שהיון אסורות שלא במקום מלוה היא אסורה וצריכה מותרת: ודאי מתיק ליה רבי לברי' שמעון. וא"ת סיון דר' לא מפיק לרות מלצור ודאי מתיק ליה לנרת ערוהה דיוקא לברי' שמעון א"כ אחריה שמעון עונש מנין דר' אמרינן געיל (דף ג.) וקאמר ח"ל ונכתרו וא"כ דליכא רק אחריה דא"כ לא לפטור מחלילה דכתיב ואל תפטר מחלילה דחייבי לאוין חוללות. וי"ל דכיון דמפיק מלצור שום לרות דקאמר ללצור כר' שמעון א"כ מיירי צררת ערוהה דיוקא עמיתה בכל לרות נמי יש לנו להחשיבן ערוהה לביות בכלל כרת דכתיב כי כל איש אשר יעשה מכל החטובות האלה ונכתרו: (א) ועי"ל שאני האם דביאה ראשונה לא שראר רק על ידי דמית הללו אבל הכא דביאה ראשונה הימה צהירת גמור א"כ לא לזא הכתוב ליקחנה ולהוציאה מיד לאחר ביאה:

ח:

חמש עשרה נשים פרק ראשון יבמות

למישרי צרה שלא במקום מצוה. וא"ת להנהו שינויי דלעיל דמזכירי קרא לערוה גופה מנא להו למישרי צרה שלא במקום מלוה וי"ל דנפקא להו מהיכא דנפקא ליה לרבי: **מאי** ולקחה בו'. מנינו למימר דמייתורא דה"ל דרשי' תרין ליקוחין כדדרשינן בפ"ב

דקדושין (דף מה). ושלח ושלחה מלמד שהשליח עושה שליח אבל בקונט' פי' דולקחה משמע דנפלו לו שתיס ואמר רחמנא ולקחה לאחת ולא לשתיסן וליכא להקשות לפירושו דלמא להא גופא אינטריך לשנפלו לו שתי יבמות מצית אחד שלא ייבס אלא אחת מנא ליה למידרש כל היכא דיכא דאיכא תרין לקוחין כו' דהא דרשינן לה צהחולן (לקמן דף מד). מאת בית אחיו בית אחד הוא צונה ואינו צונה שתי צנים וא"מ ודלמא אמת קרא למימר שייבס הצרה ולא הערוה ולמ"ד ערוה (א) לא צריכא קרא ניחא:

כל היבא דאיבא תרין לקוחין בו'. וא"ת חייבי עשה נמי ליסתרי לצרה דליכא למימר דאי בעי האי נסיב ואי בעי האי נסיב ועוד תימה דהשתא ליכא צררת צונה שתי צנים תיבטי חלילה כמו חייבי עשה דמרגינן להו מיבמתו צפרק שני (לקמן ב.) וי"ל דחייבי עשה דאיתרבו לחלילה ואית צהו ויקה קנת הוו בכלל ולקחה וא"כ צרת ערוה ע"כ לא צעיא חלילה דאי צעיא הוי בכלל ולקחה ועוד ולקחה משמע לשון תפיסת קידושין הלכך חייבי עשה דתפסי צהו קדושין הוו בכלל ולקחה: **במלמד** שמגרשה בגט ומחזירה. צפרק החולן (לקמן דף נט.). אמרינן דאינטריך דס"ד מלוה דרמנא רחמנא עליה עבדה השתא תיקוס עליה צאיסור אשת אח ותימה דמשמע דליציאה שניה לא תריך קרא להמיר ואמאי והא מלוה דרמנא רחמנא עליה עבדה מציאה ראשונה דהא ציאה שניה לא דמיא חייבי לאוין כדאמר צפרק שני (לקמן ב.) ושם וי"ל דציאה שניה לא צריכא קרא דסבירא הוה דלא אמר רחמנא יבא עליה לגרשה אחר ציאה ראשונה ומ"מ ציאה שניה לא דמיא חייבי לאוין דרשות היא וליכא עשה אלא ציאה ראשונה א': **ויבמה** בע"ב ברחה. הכא משמע דמה"א דריש לה ותימה דצפ"ק דקידושין (דף יד. ושם) משמע דדריש מה"א ציאה גומר צה ואין כו' דפריך התם והא מיבעי ליה ויבמה על כרחה א"כ לימא קרא ויבס וי"ל דהתם הכי "פרין א"כ דליציאה גומרת צה גרידא אמת נימא קרא ויבס "וכענין זה יש לקמן צפרק אלמנה (דף סח. ושם) א"כ

לימא קרא והיא צקדשים לא תאכל "וקשה לקמן בפ"ב (דף יט:) דרשינן מיבמה עדיין יצומין הראשונים עליה וא"ר יצחק דדרשינן הני תלתא דרשות מיבס ויבס ובעינן זה צריש האיש מוקדש (קדושין דף מה.) דריש שלשה דרשות מושלמה שלח ושלח ושלחה: **אין** חייבין **אלא** ע"ב דבר שזודוגו ברה. למעוטי חייבי לאוין ועל שגגתו חטאת למעוטי פסח ומילה דלית צהו חטאת כדתנן בפ"ק דכריתות (דף ג.) ולא צעזודת כוכבים אלא על דבר שזודוגו כרת למעוטי מגפך ושגגתו חטאת למעוטי דבר שאין צו מעשה:

^{מה}

פרק ראשון יבמות

מאי עממא. כלומר היכי מידרשא הימר מהכא: **במקום עליה הוא**. דכתיב לצרור"ס למיכר צרה ולא במקום אחר: **אימא ערוה גופה שלא במקום מלוה שספרי**. מדכתיב עליה דקאי נמי אאחות אשה: **כל שצחייה**. אשתך לא תשא את אחותה: **פרי קראי כחיצי**. מעיקרא כתיב לצרור דמשמע לא היא ולא

צריה והדר כתיב לגלות ערוהה דמשמע חדא הוא דאסירא: **במקום מלוה שסוין** אסורין. דכתיב עליה דמשמע במקום עליה: **ואיפוך אלא במקום מלוה היא אסורה וצריה מוסרפ**. דהא עליה אלגלות ערוהה סמין דמשמע חדא למדרש הכי במקום עליה הוא דלא אסיר לן אלא חדא וקרא דלצורר אשלא במקום מלוה: **א"כ לא יאמר עליה**. דבלא עליה נמי כי קשו לן קראי אהדדי משנינן להו מסבירא הכי היתירא למנאן ואיסורא שלא במקום מלוה הלכך עליה לחדושי אמת למדרשה אלצורר ולמיסר צרה במקום מלוה כערוה: **ממאי דהאי עליה לאיסורא**. אצרה ולא לערוה דלמא למישרי תרווייהו במקום מלוה אמת והכי משמע ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לא היא ולא צרה ואם עליה דמקום מלוה היא אפי' צחייה יתקיים (כמו) יבמה יבא עליה"ס **דייבוס: לנדר** שמעון. צפרק ד' אחים (לקמן דף כח.): ג' אחין שנים מהם נשואין שמי אחיות או אשה וצמה ומתו ונפלו לפני השלישי הרי אלו חוללות ולא מתייבמין" לפי ששתיסן זקוקות לו מקדושי שני אחיו וזיקה הוי כקצת קדושין ואי מייבס חדא מנייהו קנסיב אחות זקוקתו צחייה וזקוקתו הויה כאשתו אבל חלילה צעיא דלא אליס למייהו כאחות אשה ממש להפטור בלא כלום ותניא צבציימא רבי שמעון פטור צשתיסן מן החלילה ומן הייבוס וליף טעמא מלצורר צשעו שנעשו צרות זו לזו כגון הכא דנעשו האחיות צרות זו לזו צזיקה לא יחא לך ליקוחין אפילו צאחת מהן: **א"כ**. דהאי ולקחה לגופיה הוא דאחת נימא קרא ולקח מאי ולקחה דמשמע דשמיס נפלו לו מנאחיו ואמר רחמנא ולקחה לאחת ולא לשתיסן אי קרינא ולקחה בכל חדא מנייהו שרינן כל חדא מנייהו ואי לא קרינן ולקחה בכל חדא מנייהו כגון שהאחת ערוה תרווייהו אסורין. וצרות צרותיהן נמי מהכא נפקא דמשנפלה לו צרת ערוה מנאחיו הראשון ונדחית הערוה ממנו נאסרה עליו עולמית משום אשת אח וכשנתיבמה לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת וצורה ונפלה לפני זה לא קרינא צה צזו שגאסרה עליו ולקחה הלכך תרווייהו אסורין וכן לעולם:

מלמד שמגרשה בגט ומחזירה. לאחר שנשאה נעשית כאשתו ואם רצה לגרשה מגרשה בגט ואינה צריכה חלילה: **ומחזירה**. אם רצה להחזיר ולא אמרינן מלוה רמנא רחמנא עליה ועבדה ומהשתא תיקוס עליה צאיסור אשת אח. להכי כתיב ולקחה לו לאשה לכיון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר: **צעל כרחה**. שאם צא עליה יבס אפילו צעל כרחה קנאה יורשה ומעממא לה ולכל דבר היא אשתו צהך ציאה: **אין** חייבין **בית** דין. להציא פר על העלם דבר: ^{ולא}

מסורת הש"ס

(א) היכא כתיבא. יעב"ך. (ב) כתובות פב: לקמן יט: לנ"ג. (ג) י"ל לדעתך, (ד) הוריות ח. ע"ש, (ה) ויקרא יח, (ו) נדברים כהן, (ז) י"ל פירושן, (ח) וכן פרש"י שם בקידושין להדיא והוכיח פירוש זה מברייתא דיבמות (ט) ס"א ועוד קשה, נד"ב.

תורה אור השלם

1. וְאִשָּׁה אֶל אַחֲתָהּ לֹא תִקַּח לְצִרָר־לְגִלּוֹת עֲרֻוְתָהּ עֲלֵיהֶן בְּחֵיבָהּ:

ויקרא יח יח
2. כי ישבדו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המות החוצצה לאיש וך יקמה בא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה:

דברים כה ה

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מאי וכו' ולמ"ד ערוה גופה לא צריכא:

מוסף רש"י

שמגרשה ומחזירה. תרי מילי אשמעינן, מגרשה בגט ואינה חלילה, ואשמעינן שאם רצה להחזירה ממזירה כשאר אשה (כתובות פב. ובעי"ז קטן ב. דס.). אין חייבין ב"ד. קרינן, אלא על דבר שזודוגו כרת ושגגתו חטאת. ואם הורו דבר שחייבן אשם ודאי פטורין, דכתיב בלשם ודאי ואם נפס אחת וכו"ד אין הם בכלל נפש אחת, ועוד דכאשמות אין צהם דין העלם דבר, דמייבין אשם ודאי על המוד כשזוגג (והר"ת ח. ת.) וכן המשיח. אין מציא פר אלא על העלם דבר שזודוגו כרת ושגגתו חטאת, אבל במקום אשם ודאי חייב להציא אשם דין העלם בכלל נפש אחת, ולהכי השוה לצור דאין מציא פר במקום אשם, אבל אשם יציא, כדתנן (טו טז.) אשם ודאי הנשאל המשיח והיחיד חייבין וכו"ד פטורין (טז טז).